

RECURSO CÍVEL Nº 5002373-92.2024.4.02.5105/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ADMINISTRATIVO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PEDIDO DE ABATIMENTO SIGNIFICATIVO DO DÉBITO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.375/2022. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS RELATIVAS AOS FINANCIADOS INADIMPLENTES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE RENEGOCIAÇÃO APLICÁVEIS AOS FINANCIADOS ADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Condeno a parte autora no pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão do benefício da gratuidade judiciária, que ora defiro. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5002373-92.2024.4.02.5105

510015588594 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5002373-92.2024.4.02.5105/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação que versa sobre renegociação de débito de financiamento estudantil (FIES).

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"I - RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por PAMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER contra a UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, na qual busca a revisão do seu contrato de FIES, com a aplicação do desconto de 77%, nos termos do artigo 5º-A da lei nº 14.375 do ano de 2022.

Alega, em síntese, que: teria realizado a adesão ao FIES em 24/03/2014, a fim de financiar o curso de Engenharia de produção; a fase de amortização teria iniciado em 05/07/2020; estaria inadimplente desde 05/01/2024; não se estaria inscrita no CadÚnico; não teria recebido auxílio emergencial a partir de 2021; a tentativa de renegociação junto à CEF teria restado infrutífera.

Em sede de tutela de urgência, requer que seja determina a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

Pela decisão do evento 3, este Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Contestação do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no evento 12, DOC1. Preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o prazo da renegociação já teria expirado desde 31 de dezembro de 2022 e que não haveria qualquer vedação à capitalização de juros nos contratos de FIES.

Contestação da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, no evento 18, CONT1 e evento 18, CONT2. Alega: o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora não teria juntado termo de renúncia; a incorreção do valor atribuído à causa; alega a prescrição das parcelas vencidas nos últimos 05 anos. Impugna, ainda, a gratuidade justiça. No mérito, faz impugnação genérica à demanda.

A CEF apresenta contestação, no evento 20, CONT2, em que aduz: preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, faz digressão acerca das regras pertinentes à renegociação pretendida nestes autos.

Em réplica, a parte autora, além de reiterar os argumentos expostos na inicial, contrapõe os argumentos das rés. Por fim, requer a aplicação analógica e interpretação extensiva do desconto de 77% aos adimplentes, bem como aplicação do desconto de 12%, e subsidiariamente, a aplicação do desconto de 30%.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Das preliminares

- Da ilegitimidade passiva

Não merecem prosperar as alegadas ilegitimidades dos réus.

A CEF é a instituição bancária responsável pelo contrato contestado na presente demanda.

O FNDE, com a edição da Lei nº 12.202/2010, passou a ter legitimidade para figurar no polo passivo de ações que objetivam a regularização de contratos do FIES, sem prejuízo da legitimidade do agente financeiro. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIES. REGULARIZAÇÃO DE CONTRATOS. LEGITIMIDADE PASSIVA FNDE. AGENTE OPERADOR DO PROGRAMA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a superveniência da Lei nº 12.202/2010 conferiu legitimidade passiva ao FNDE para figurar no polo passivo de ações que objetivam a regularização de contratos do FIES, sem prejuízo da legitimidade do agente financeiro, visto que aquele é o agente operador do programa e esta, a responsável pela gestão financeira do contrato. (TRF-4 - AG: 50130358920204040000 501303589.2020.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 30/06/2020, TERCEIRA TURMA)

Ainda nessa questão, constata-se que a União também é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que questiona contrato de financiamento do FIES, pois cabe ao Ministério da Educação a gestão do fundo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR - FIES. AÇÃO ORDINÁRIA. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 1. "Nos termos dos artigos 1º, § 5º e 3º, I e II, da Lei 10.260/2001, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES - é fundo contábil, formado com contribuições da União, cuja gestão cabe ao Ministério da Educação (MEC) - órgão da União -, bem como à Caixa Econômica Federal. Assim, a União Federal encontra-se legitimada a ocupar o polo passivo em demandas dessa natureza" (AgRg no REsp 1202818/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 04/10/2012). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1501320 AL 2014/0314996-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015)

- Da gratuidade de justiça

A União impugna a gratuidade justiça, contudo, não houve concessão do referido benefício, ante a ausência de pedido.

- Do valor atribuído à causa e a ausência do termo de renúncia

A União impugna o valor atribuído à causa e alega que o feito deveria ser extinto, uma vez que a parte autora não teria juntado aos autos termo de renúncia.

A parte autora atribuiu à causa o valor de R\$ 52.288,59, que corresponde ao valor do proveito econômico pretendido, a saber, o desconto pugnado neste feito. Desta forma, mostra-se correto o valor atribuído à causa.

No mais, a parte autora realmente não anexa aos autos termo de renúncia, contudo, considerando o objeto deste feito, não há indicativo de que eventual proveito econômico possa ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Do mérito

O pleito autoral consiste na revisão do contrato de financiamento estudantil - FIES - firmado junto à CEF, a fim de que seja realizada a aplicação do desconto de 77%. Deixo de conhecer dos pedidos constante na réplica, uma vez que não constaram no pedido inicial.

No que tange ao objeto dos autos, dispõe o art. 5º-A da Lei 10.260/2001:

Art. 5º-A. Serão mantidas as condições de amortização fixadas para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Fies até o segundo semestre de 2017. (Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

(...)

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos:

(...)

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de junho de 2023: (Redação dada pela Lei nº 14.719, de 2023)

a) com desconto da totalidade dos encargos e de até 12% (doze por cento) do valor principal, para pagamento à vista; ou (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

b) mediante parcelamento em até 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas; (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e (Redação dada pela Lei nº 14.719, de 2023)

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. (Redação dada pela Lei nº 14.719, de 2023). Grifou-se.

O § 4º do art. 5º-A acima transcrito é regulamentado pela Resolução CG-FIES Nº 55, de 06 de novembro de 2023, alterada pela Resolução CG -FIES de nº 60, de 30 de agosto de 2024, da seguinte maneira:

Art. 1º O estudante beneficiário, cujo contrato de financiamento, celebrado até o ano de 2017, encontrava-se em fase de amortização na data de 30 de junho de 2023, poderá liquidá-lo por meio da adesão à renegociação, até 31 de dezembro de 2024, por meio de solicitação do financiado perante o agente financeiro do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, a contar da data da publicação desta resolução, nos seguintes termos: (Redação da Resolução FNDE Nº 60 DE 30/08/2024).

I - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de noventa dias, em 30 de junho de 2023:

a) com desconto da totalidade dos encargos e de doze por cento do valor principal, para pagamento à vista; ou

b) mediante parcelamento em até cento e cinquenta parcelas mensais e sucessivas, com redução de cem por cento de juros e multas, mantidas as demais condições do contrato;

II - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, que estejam cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de noventa e dois por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor;

III - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, que estejam cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, cuja data da última prestação prevista em contrato esteja em atraso superior há cinco anos, com desconto de noventa e nove por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor;

IV - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso II e III, com desconto de setenta e sete por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e

V - para os estudantes com zero dia de atraso com o Fies desconto de doze por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, para pagamento à vista.

§ 1º Para fins do disposto nos incisos II, III e IV, será permitida a quitação do Saldo Devedor em até quinze prestações mensais e sucessivas, incidindo sobre o saldo devedor os encargos financeiros correspondentes à cem por cento da taxa média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - TMS. Grifou-se.

Desta forma, adesão à sobredita renegociação pode ser realizada, até 31/12/2024, pelos estudantes, cujos contratos de financiamento tiverem sido celebrados até o ano de 2017 e que se encontravam em fase de amortização em 30/06/2023.

A concessão do desconto de 77% destina-se aos estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30/06/2023.

Ressalte-se que a transação na cobrança de créditos do Fies é celebrada por meio de adesão, conforme prevê o art. 5º da Lei nº 14.375/2022.

Para corroborar o acima exposto, transcrevem-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. RENEGOCIAÇÃO. ARTIGOS 2º E 5º DA LEI Nº 14.375/2022. DESCONTO PARA DEVEDOR POR MAIS DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação de VIRGINIA MACEDO NERI DE OLIVEIRA (Evento 78), nos autos da ação ordinária, com pedido liminar, ajuizado por VIRGINIA MACEDO NERI DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL SA e do FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, objetivando a renegociação do seu contrato de financiamento estudantil, nos termos da Lei nº 14.375/2022.

2. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do Ministério da Educação que tem por objetivo financiar estudantes de cursos de graduação matriculados em instituições de ensino não gratuitas cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), nos termos da Lei nº 10.260/2001.

3. No caso, a autora pretende renegociar o seu contrato de financiamento estudantil com a utilização do benefício previsto pelos artigos 2º e 5º da Lei nº 14.375/2022.

4. Com efeito, a referida norma impõe o atendimento de dois requisitos para a possibilidade de renegociação, inclusive com a concessão de desconto sobre os débitos do FIES: (i) que os créditos tenham sido contratados com o Fies até o segundo semestre de 2017; e (ii) dívidas não pagas há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias.

5. A autora defende que a sua inadimplência foi iniciada no momento do término da sua carência, que ocorreu em 10/12/2020. No entanto, a primeira parcela de amortização da dívida apenas venceu em 10/01/2021 (Evento 01 - Anexo 5), sendo este, portanto, o marco temporal da sua inadimplência. No início da vigência da Medida Provisória nº 1.090, de 30 de dezembro de 2021, posteriormente convertida na Lei nº 14.375/2022, a inadimplência da autora ainda não havia alcançado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias. Evidente, assim, que a autora não se adequa aos requisitos legais para a concessão do benefício previsto pelos artigos 2º e 5º da Lei nº 14.375/2022.

6. Recurso desprovido.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Apelação Cível, 5065329-30.2022.4.02.5101, Rel. POUL ERIK DYRLUND , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - POUL ERIK DYRLUND, julgado em 15/03/2024, DJe 21/03/2024 14:43:58). Grifou-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CEF. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI Nº 14.375/2022. APLICAÇÃO DE DESCONTO. IMPOSIÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que não efetivou reparos nos pronunciamentos dos eventos 471 e 483, que indeferiram o depósito do valor oferecido para liquidação da dívida relativa ao contrato FIES, com aplicação do desconto mínimo de 86,5%, na forma da MP nº 1.090/21, agora Lei nº 14.375/22, ao argumento de que, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.375/22, a transação na cobrança de créditos do FIES será celebrada somente por adesão e em relação aos benefícios ali elencados e, no caso, não há comprovação de que as executadas agiram na forma indicada na petição da exequente para obtenção de eventuais descontos.

2. A transação prevista na Lei nº 14.375/2022 possui suas regras próprias e, sendo esta negociação possível, deve ser formalizada diretamente entre o credor e o devedor na esfera administrativa, não cabendo discussão no presente processo sobre o cabimento ou não das benesses previstas na referida lei ao débito em execução. Ademais, a instituição financeira não aceitou as condições propostas pela parte executada, ora agravante.

3. Conforme pontuado pelo Juízo de origem, "Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.375, de 21 de junho de 2022, a transação na cobrança de créditos do Fies, será celebrada somente por adesão e em relação aos benefícios ali elencados. Cabe ao agente financeiro, mediante procedimento próprio, pactuar condições especiais de amortização ou de alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de adesão à transação das respectivas dívidas."

4. A CEF não pode ser obrigada a renegociar, de modo que não pode o Poder Judiciário forçar a repactuação do acordo na seara administrativa ou impor coercitivamente a transação judicial. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5011489-82.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 27.09.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5012693-58.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 1.4.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 5015421-15.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 15.2.2022.

5. Cabe à instituição financeira avaliar, na esfera administrativa, se a parte executada, ora agravante, preenche os requisitos necessários à concessão dos benefícios previstos na Lei nº 14.375/2022, considerando-se a condição de inadimplência das recorrentes, não sendo possível a imposição coercitiva de transação judicial por parte do Poder Judiciário. Desse modo, a decisão agravada não merece reforma.

6. Agravo de instrumento desprovido.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que

ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Agravo de Instrumento, 5006053-11.2023.4.02.0000, Rel. MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA , Assessoria de Recursos , Rel. do Acórdão - MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, julgado em 06/09/2023, DJe 20/09/2023 11:49:01). Grifou-se.

A parte autora afirma que tornou-se inadimplente em janeiro de 2024; tal fato pode ser comprovado por meio do comprovante juntado ao evento 1, COMP9.

Assim, a parte autora não possuía débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, ou seja, a demandante não preenche os requisitos necessários à concessão do desconto.

Ademais, a promovente não comprova que solicitou ao réus a aludida benesse, sendo que não cabe ao Poder Judiciário impor aos demandados transação com condições além do disposto na lei.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Interposto recurso, intime-se o(a) recorrente para que comprove o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 48h. Transcorrido o prazo sem o pagamento das custas, considero o recurso deserto. Ultrapassada essa questão, já havendo comprovação do recolhimento das custas ou sendo hipótese de isenção legal, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Decorridos, com ou sem manifestação, remetam-se à Turma Recursal.

O juízo de admissibilidade do recurso nominado deve ser feito na Turma Recursal, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.010, §3º, do CPC/2015, nos termos do enunciado 182 do FONAJEF.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Publicado eletronicamente. Intimem-se."

Recorre a parte autora reiterando os argumentos da petição inicial, no sentido de que faz jus à aplicação analógica dos benefícios concedidos pela Lei nº 14.375/2022 aos alunos inadimplentes. Argumenta que a Lei nº 14.375/2022, que permite descontos significativos para inadimplentes, discrimina adimplentes, que recebem apenas 12% de desconto, violando os princípios constitucionais da isonomia e moralidade. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a reforma da sentença para aplicar o desconto de 77% aos adimplentes.

Contrarrazões nos Eventos 44/47.

É o breve relatório.

VOTO

A questão central envolve discussão acerca da possibilidade de aplicação do desconto de 77% no saldo devedor do FIES para a parte autora/recorrente, que não se enquadra nos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.375/2022.

De plano, entendo que o Juízo de origem apreciou com acerto a lide havida entre as partes, de modo que o recurso não merece provimento.

Ao contrário do que alega a parte recorrente, considero que, ao oferecer condições de renegociação mais favoráveis aos inadimplentes, a Lei nº 14.375/2022 não violou o princípio da isonomia, pois buscou-se restabelecer o equilíbrio entre os alunos financiados que se encontravam em situações financeiras desiguais. A norma visa, portanto, alcançar o verdadeiro sentido da igualdade, que é o de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades.

Diante desse contexto, e considerando os impactos que a renúncia de receitas acarretaria no orçamento público, é que o Legislador traçou as diretrizes e os requisitos para a concessão de descontos e/ou quitação de débitos do FIES.

Nesse ponto, em acréscimo aos julgados transcritos em sentença, veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RENEGOCIAÇÃO PREVISTA PELO ART. 5º-A, § 4º, V, B, E VII DA LEI Nº 10.260/2001. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS ADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da isonomia estipulado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal (igualdade formal) tem como consequência a igualdade material, consistente na concretização da igualdade formal. Para tanto, aos cidadãos em situações idênticas

deverá ser dispensado tratamento igual, e desigual aos cidadãos em situações diferentes, de modo a compensar a desigualdade fática apresentada e nivelar os sujeitos de Direito em um mesmo patamar.

2. O art. 5º, I e II, da Lei nº 14.375/2022 é claro ao definir que a concessão de descontos aos contratos do FIES tem como objeto os créditos classificados como inadimplentes, irrecuperáveis ou de difícil recuperação, observado o impacto líquido positivo na receita, nos termos do art. 6º, III, da mesma Lei. Almeja-se, portanto, minimizar os prejuízos suportados pelo erário com base nos contratos que se encontrem nessa situação, o que não ocorre com os financiamentos do FIES adimplidos em dia.

3. É especificamente essa a circunstância verificada no caso, em que são distintas as características dos contratos adimplidos e inadimplidos. Mostrando-se diversas suas situações jurídicas, a justiça social justifica a aplicação de percentuais diferenciados de desconto, sem que isso viole o princípio da isonomia.

4. Apelação cível desprovida."

(TRF-4 - APELAÇÃO CÍVEL: 5019864-64.2022.4.04.7001 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 24/01/2024, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Dessa forma, inexistindo inconstitucionalidade a reconhecer, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas definidas pelo Poder Legislativo e alterar os critérios para abatimento da dívida nos elevados percentuais previstos em lei.

Assim, o pedido autoral deve, de fato, ser julgado improcedente.

Do exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Condeno a parte autora no pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão do benefício da gratuidade judiciária, que ora defiro. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.**